٣- صيغته وألفاظه :

- ألفاظه إما صريحة ، وهي ما كان بلفظ العتق ، والتحرير ، وما تصرَّف منهما ، مثل : أنت حر ، أو محرر ، أو : عتيق ، أو : معتق ، أو : أعتقتك .

- وإما كنائية ، كقوله : اذهب حيث شئت ، أو : لا سبيل لي عليك ، أو : لا سلطان لي عليك ، أو : اغرب ، أو ابعد عني ، أو : خليتك ، ونحو ذلك . وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها ، إلا إذا نوى قائلها العتق .

المسألة الثالثة : من أحكام العتق :

١- يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك ، بأن يملكه أكثر من شخص .

٢- إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد . وأما نصيب شريكه : فإن كان المعتق موسراً عتق نصيب شريكه من العبد ، وقوِّمت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة . أما إذا كان الشريك المعتق معسراً غير موسر ، فلا يعتق نصيب شريكه ، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك ، فيعتق بعد تسليم ما عليه ، ويكون في ذلك كالمكاتب . ودليل ذلك : قوله ﷺ : (من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قُوِّم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق)[١] ، ولقوله ﷺ : (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً[٢]- في مملوك ، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ، وإلا قُوِّمَ عليه ، فاستسعى[٣] به غير مشقوق عليه)[٤] . والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد .

٣- يرثُ المعتقُ جميع مال من أعتقه دون العكس ، لأن المعتَق ولاؤه لمن

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٥٢٢) ، ومسلم برقم (١٥٠١) .
(٢) الشِّقص والشَّقيص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء .
(٣) يعني : طلب منه السعي في تحصيل القيمة ليخلص نفسه ويعتق .
(٤) أخرجه البخاري برقم (٢٥٢٧) ، ومسلم برقم (١٥٠٣) .